内蒙古大年建筑工程有限责任公司“8·28”坍塌一般生产安全责任事故调查报告

2024年8月28日上午9时50分左右，内蒙古大年建筑工程有限责任公司进行劳务承包的武川县得胜沟乡前窑子村风电110KV升压站施工现场发生一起生产安全事故，造成1人死亡，2人轻伤，直接经济损失约137.3万元。

接到事故报告后，武川县人民政府迅速响应，由应急管理局、公安局、得胜沟乡人民政府等相关部门赶赴事故现场开展现场勘查和善后处置等工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经武川县人民政府批准，2024年8月28日成立了由政府常务副县长杨永刚任组长，应急管理局局长聂向荣为副组长，政府办、纪委监委、公安局、工会、发改委、得胜沟乡党委、乡政府有关负责同志参加的“8·28”生产安全事故调查工作领导小组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查询问有关当事人、调阅相关资料和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了落实事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生项目情况

武川县得胜沟乡前窑子村风电110KV升压站位于内蒙古自治区呼和浩特市武川县得胜沟乡前窑子村境内。该升压站建筑工程由内蒙古大年建筑工程有限责任公司进行劳务总承包。

（二）事故发生单位基本情况

内蒙古大年建筑工程有限责任公司，法定代表人：曹某，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2017年02月10日，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区。

经营范围：建设工程施工:建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;光污染治理服务;士地整治服务;地质灾害治理服务;大气污染治理士壤污染治理与修复服务;室内空气污染治理;水污染治理;水利相关咨询服务;金属门窗工程施工;机械设备租赁,消防技术服务;工程造价咨询业务;咨询策划服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务:工程管理服务;防腐材料销售;建筑用金属配件销售,建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;五金产品零售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑工程用机械销售;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);

轴承、齿轮和传动部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质：建筑业企业资质证书编号：D31521****，资质类别及等级：钢结构工程专业施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级；施工劳务企业资质不分等级；市政公用工程施工总承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级。

安全生产许可证编号：（蒙）JZ安许证字[2018]00****号，许可范围：建筑施工，有效期：2024年1月26日至2027年1月26日。

二、事故发生、报告及应急救援情况

（一）事故发生及救援情况

2024年8月28日上午9时50分左右，武川县得胜沟乡前窑子村风电110KV升压站墙体砌筑作业时，吕某某等五人正在砌筑的墙体上方进行测量作业，突然挡土墙东南角墙体上部发生坍塌，在墙体上方作业的吕某某等人随坍塌的石块、土方坠落。在附近作业的工作人员立即开展救援，经过10多分钟的救援，将受伤的3人转移至安全地带，坠落的人员中吕某某伤势较重，吕玉某和王某伤势较轻，随即现场人员拨打了120急救电话。但由于现场人员不熟悉当地地名，加上语言沟通不畅，向120医护人员描述不清，同时现场人员担心120来回往返用时太长，所以现场人员驾车运送伤员准备与救护车汇合，之后将伤员送至武川县人民医院，吕某某经抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

8月28日上午11时20分左右，武川县人民医院向武川县应急管理局通报发生事故并死亡一人的情况。武川县应急管理局经过核实后，依照相关规定向县委、县政府及上级应急管理部门报告了事故情况，同时进行了网上速报，并赶赴事故现场开展事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成1人死亡、2人轻伤。

经济损失情况（依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB/T 6721计算）：

赔偿及善后费用：137.3万元;

共计：137.3万元，详见下表。

伤亡人员情况表

姓名	伤害程度	安全培训情况
吕某某	死亡	培训
王某	轻伤	培训
吕玉某	轻伤	培训

四、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1、死者吕某某安全意识淡薄，自身安全防护意识差，在作业前未检查挡土墙安全状况，在未采取有效安全防范措施的情况下冒险上到挡土墙顶端开展测量作业发生事故；现场回填土因遭受雨水浸泡加大侧滑力的境况与挡土墙砌筑进度、渣土回填时间节点不当的三个因素叠加使风险爆发，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司安全生产教育和培训不到位，防范意识不强，现场安全管理不细致、不严谨，风险分析不全面，作业现场安排调度、挡土墙砌筑进度、渣土回填时间节点掌握不够科学精准，同时对施工现场遭多日连续降雨导致回填土渗水侧压力增大风险预判不足，对项目监理提出的整改要求落实迟缓，存在侥幸心理，作业前对砌筑中的挡土墙、回填土隐患排查不细致，没有及时发现砌筑墙体裂纹松动和回填土塌陷迹象，是导致本起事故发生的间接原因。

2、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司武川项目项目经理刘某，对施工现场安全监督检查不全面，对各种危害因素和潜在风险预判分析研判不足，是导致本起事故发生的间接原因

3、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司安全员王某，实施安全教育培训内容针对性不强，对施工现场重点区域、关键环节安全监督不细致不深入，是导致本起事故发生的间接原因。

（一）事故性质

经调查认定，内蒙古大年建筑工程有限责任公司“8·28”坍塌事故，属一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和对事故原因、事故性质的分析，对事故责任进行了以下认定:

1、作业人员死者吕某某，对安全教育和操作规范执行不严格，安全意识淡薄，存在侥幸心理；自身安全防护意识差，在作业前未检查作业现场情况、未采取有效安全防范措施的情况下盲目冒险作业发生事故，对本起事故负主要责任。鉴于吕某某已于事故中身亡，免于追究其责任。

2、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司对现场施工人员安全生产教育和培训不到位，现场安全管理不细致、不严谨，风险分析不全面，作业现场安排调度不当，作业次序和时间节点掌握不科学不精准，对施工现场构建物在雨水环境下可能发生的重力侧压力会导致墙体侧向坍塌风险预判不足，没有采取足够的安全防护措施，对本起事故负管理责任。

3、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司武川项目项目经理刘某，对施工现场监督检查不全面，对各种危害因素和潜在风险预判分析研判不足，对本起事故负管理责任。

4、施工单位内蒙古大年建筑工程有限责任公司安全员王某，对重点区域、关键环节的安全监督不全面，安全教育培训内容针对性不强，对本起事故负安全管理责任。

5、行业监管部门及属地政府（武川县发改委、得胜沟乡政府）履职情况

在事故发生前，严格按照相关法律法规和规章制度，对涉事企业开展了定期与不定期相结合的安全监管检查，同时对发现的安全隐患及时下达整改通知书，并跟踪督促企业落实整改措施。积极响应上级部门关于安全生产专项整治的要求，针对本辖区、本行业的特点，组织开展了一系列有针对性的专项整治行动。在这些行动中，涉事企业被纳入重点监管范围，监管部门及属地政府对其进行了更加深入的检查和指导。监管部门及属地政府在履行职责过程中，严格按照法定程序和要求开展工作，不存在失职、渎职等行为。武川县发改委、得胜沟乡政府在有限的人力、物力资源条件下，尽最大努力对企业进行了监管和指导。事故的发生是多种因素综合作用的结果，尽管监管部门及属地政府无法完全杜绝事故的发生，但他们已经采取了合理有效的监管措施，尽到了安全监管责任。在事故发生后，监管部门及属地政府迅速响应，积极参与事故调查和处理工作，表现出了高度的责任感和敬业精神。考虑到监管部门及属地政府在日常工作中面临的实际困难和挑战，以及他们为保障安全生产所做出的努力，按照尽职免责原则建议不对其问责，以此作为正向激励案例，鼓励激发监管部门及属地政府继续加强监管工作，不断提高监管水平，为企业的安全生产创造更加良好的环境。

综上所述，在本次生产安全事故中，监管部门及属地政府已经履行了应尽的职责，建议对其不进行问责。

（二）对责任单位的处理建议

1、内蒙古大年建筑工程有限责任公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

（三）对责任人的处理建议

1、吕某某，内蒙古大年建筑工程有限责任公司现场作业人员，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2、刘某，内蒙古大年建筑工程有限责任公司武川项目部项目经理，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

3、王某，内蒙古大年建筑工程有限责任公司安全员，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

六、防范措施及建议

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

1、加强安全警示教育落实，充分让一线操作人员知晓事故发生的严重后果，以案促改让每一位工程参与者在生产活动中尽到，保护自身安全及他人安全应尽的义务及责任。

2、加强应急教育预案的制定工作，从公司、项目部、班组抓起。不仅要对每一个施工环节的安全防范到位、应急救援分析到位，也要针对每一个项目所处的地理环境、雨雪等外力影响进行充分分析，排除各种风险隐患。生产现场各岗位人员要深入施工现场，不漏过一个环节地实地勘察项目现场，并定期开展应急演练，让每一位工程参与者熟知如何安全防护、如何规避风险，如何在发生事故时如何自救、如何互救。

引用相关法律条款及处罚建议:

1、对内蒙古大年建筑工程有限责任公司处罚引用法律条款:

违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款;

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的两倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

应急管理局建议对其罚款60万元。

2、对内蒙古大年建筑工程有限责任公司武川项目项目经理刘某处罚引用法律条款:

违反《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

依据第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款;

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款;

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

应急管理局建议，对其按上年度收入的40%进行罚款，即上年收入64000元的40%，计25600元。

3、对内蒙古大年建筑工程有限责任公司安全员王某处罚引用法律条款:

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年

年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

应急管理局建议，对其按上年度收入的40%进行罚款，即上年收入42000元的40%，计16800元。